

COPIA

AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Res. Entrada RE. 2016010000061631
11/07/2016 13:39:05

JAVIER CALZADILLA BEÚNZA, Abogado Colegiado nº 3.317 del ICAO, con N.I.F. nº 9.385.919-X, y domicilio en la calle Santa Susana, nº 29, 3º D, 33007 Oviedo; teléfonos (985) 235 999 y (696) 44 75 88, fax (985) 27 18 04, representante de **D. JUAN-MANUEL RUERA MORENO**, con D.N.I. nº 13.042.708-Y, y de la sociedad **"RUERA GARCÍA, S.L."**, con C.I.F. nº B-09234840, representación que tengo acreditada en ese Ayuntamiento, respetuosamente comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

1º.- Que, en la noche del pasado 9 a 10 de julio de 2016, el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO ha vuelto a realizar la actividad de música amplificada en sus instalaciones a pesar de conocer su prohibición, actuando una vez más con total desprecio a la legalidad y haciendo caso omiso a los apercibimientos de que no puede llevar a cabo esa actividad molesta. La POLICIA LOCAL DE LLANES ha levantado acta de este hecho, obrando en los archivos municipales, al igual que otros partes de intervención por idéntico motivo. No obstante, esa intervención policial tuvo lugar por la insistencia de mis representados, vecinos del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, ya que el agente que atendía el teléfono afirmó que no disponen de medios humanos para acudir al lugar.

2º.- En el expediente sancionador arriba indicado consta un informe de la Policía Local que prueba que esas instalaciones están abiertas al público en general, no solo a los socios del Club de referencia. Ello supone la posibilidad de aplicar las sanciones y medidas cautelares previstas en la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de Octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Esta circunstancia también pone manifiesto el grave riesgo que para las personas implica que esas instalaciones estén abiertas, ya que el Club no tiene licencia alguna de actividad, como consta en los archivos

del Ayuntamiento de Llanes, a pesar de lo cual hay incluso un bar-restaurante abierto al público.

3º.- Por lo anterior, a la vista de todos los antecedentes, **formulo al ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES, como máxima autoridad, el siguiente requerimiento a los efectos legales pertinentes:**

a) Que ordene a la **POLICÍA LOCAL DE LLANES** el cierre inmediato y precinto de las instalaciones del **CLUB MARÍTIMO DE CELORIO**, por incumplir reincidentemente la normativa y poner en riesgo a las personas con sus actividades ilícitas y molestas.

b) Que, así mismo, ordene a la **POLICIA LOCAL** que vigile las citadas instalaciones, impidiendo el acceso de personas a las mismas.

c) Que ordene la adopción de cuantas otras medidas sean necesarias para impedir que el **CLUB MARÍTIMO DE CELORIO** lleve a cabo actividades en sus instalaciones, con imposición de una multa por infracción muy grave en su importe máximo, 60.101,21 €, por la actividad de música realizada en la noche del 9 al 10 de julio de 2016.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se tengan por hechas las manifestaciones y el requerimiento contenido en el cuerpo de este escrito, acordando a favor de lo requerido, todo ello a los efectos leales oportunos.

En Llanes, a 11 de julio de 2016.

Fdo. Javier Calzadilla Beúnza